

E-BOOK

SEU TERRENO ESTÁ REGULAR?

Guia prático da regularização fundiária urbana municipal

Do contrato ao registro: entenda o caminho
da regularização do imóvel urbano.

REGULARIZAÇÃO
LOTEAMENTO
CADASTRO MUNICIPAL
ESCRITURA
REGISTRO DE IMÓVEIS
SEGURANÇA JURÍDICA

PLANTA
CADASTRAL
MUNICIPAL

DIREITO
URBANÍSTICO

REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA

LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANTA DE SITUAÇÃO



MATRÍCULA
DE IMÓVEL

DMG
Advogados Associados

ADVOCACIA ESTRATÉGICA NO NORTE DO BRASIL

Regularização Fundiária Urbana Municipal

Este guia foi construído para pessoas que ocupam, compraram ou receberam imóveis urbanos e desejam entender como investigar a situação do terreno, organizar documentos, acompanhar o procedimento municipal e chegar à etapa registral.

UMA IDEIA CENTRAL

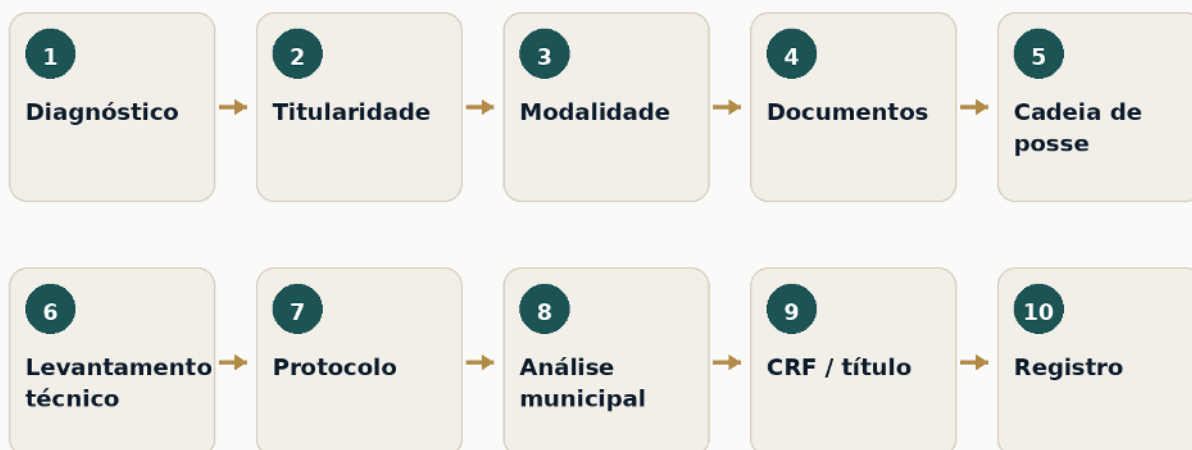
Ter contrato, pagar IPTU ou morar no imóvel há muitos anos pode ser relevante, mas não equivale automaticamente à propriedade registrada. O primeiro passo é identificar a situação jurídica e fundiária da área.

A Regularização Fundiária Urbana (REURB) é disciplinada pela Lei Federal nº 13.465/2017 e pelo Decreto nº 9.310/2018. O Município exerce papel central no processamento e na aprovação da REURB, mas cada cidade pode possuir estrutura administrativa, formulários e exigências complementares próprias.

Este material tem finalidade exclusivamente informativa. A documentação e o instrumento jurídico aplicável podem mudar conforme a titularidade da terra, a modalidade da REURB, a origem da posse, questões ambientais, conflitos e peculiaridades do imóvel.

O CAMINHO EM 10 PASSOS

Da situação de posse à regularização registral



Como usar este guia

SEÇÃO	CONTEÚDO
Capítulo 1	Antes de regularizar: posse, contrato, matrícula e diagnóstico fundiário
Capítulo 2	De quem é a terra? Particular, Município, Estado ou União
Capítulo 3	REURB-S, REURB-E e instrumentos jurídicos
Capítulo 4	Checklist e documentação para o procedimento municipal
Capítulo 5	Engenharia, croqui, memorial, ART/RRT e cadeia possessória
Capítulo 6	Da Prefeitura ao Cartório: processamento, CRF e registro
Anexos	Perguntas frequentes, glossário, diagnóstico inicial e referências

COMO LER

Se você ainda não sabe de quem é a área, comece pelos Capítulos 1 e 2. Se já possui matrícula, contratos e levantamento técnico, avance para os Capítulos 4 a 6.



1. Posse, contrato e propriedade não são a mesma coisa

Muitas ocupações urbanas se consolidam por contratos particulares, recibos, cessões de direitos ou negócios realizados ao longo de muitos anos. Esses documentos podem ser importantes, mas não devem ser confundidos automaticamente com o registro da propriedade.

TERMO	EM LINGUAGEM SIMPLES
POSSE	Situação de quem exerce, na prática, poderes sobre o imóvel.
CONTRATO	Documento que pode comprovar um negócio, uma cessão ou a origem da posse.
MATRÍCULA	Folha registral do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis, onde constam os atos jurídicos relevantes.
PROPRIEDADE	Direito real cuja aquisição imobiliária depende do regime jurídico e, em regra, do registro do título no Registro de Imóveis.

MITO FREQUENTE

"Tenho contrato e IPTU, então o imóvel já está em meu nome." Nem sempre. Esses documentos podem ajudar a demonstrar a relação com o imóvel, mas a situação registral precisa ser verificada.

O diagnóstico fundiário

Antes de escolher qualquer procedimento, investigue o imóvel. O diagnóstico fundiário evita gastos e protocolos inadequados.

- Existe matrícula ou transcrição no Registro de Imóveis?
- Quem aparece como titular do domínio?
- O lote possui matrícula própria ou integra uma área maior?
- Existe loteamento aprovado ou parcelamento irregular?
- A área é particular ou pública?
- Existem conflitos de limites, sobreposições ou ações judiciais?
- Há rio, igarapé, área de preservação, faixa de domínio ou situação de risco?

BASE LEGAL

Instaurada a REURB, o Município deve realizar buscas para determinar a titularidade do domínio dos imóveis onde está situado o núcleo urbano informal (Lei 13.465/2017, art. 31).





2. De quem é a terra?

A localização urbana não significa que a gleba pertença ao Município. A área pode ser particular, municipal, estadual ou federal. Essa resposta altera os órgãos envolvidos e o instrumento jurídico a ser analisado.

DE QUEM É A TERRA?

A resposta define quem deve participar e qual caminho jurídico investigar.

PARTICULAR

Matrícula + cadeia documental + instrumento aplicável

MUNICÍPIO

REURB + regime patrimonial municipal + titulação

ESTADO DO PARÁ

Município + ITERPA, quando a gleba for estadual

UNIÃO / ÓRGÃO FEDERAL

REURB + regime patrimonial federal + órgão competente

REGRA PRÁTICA

Não comece pagando tributos, contratando levantamentos extensos ou protocolando pedidos sem antes saber quem é o titular registral da área maior, quando essa informação puder ser obtida.

Quando a área é pública

Em terras públicas, não se aplica automaticamente o mesmo raciocínio utilizado para áreas particulares. A natureza do bem e o ente titular precisam ser identificados.

TITULARIDADE	O QUE MUDA
MUNICÍPIO	A regularização pode envolver REURB, patrimônio municipal e o instrumento de titulação ou concessão adequado ao caso.
ESTADO DO PARÁ	A Lei Estadual nº 8.878/2019 e o Decreto nº 1.191/2020 tratam da regularização de ocupações não rurais em terras públicas estaduais e preveem participação do ITERPA.
UNIÃO / ÓRGÃO FEDERAL	A regularização pode depender da SPU, INCRA ou outro órgão federal, conforme a origem e a destinação da área.
PARTICULAR	A matrícula, a cadeia dominial/possessória e os instrumentos aplicáveis à área privada ganham maior relevância.

PARÁ

O Decreto Estadual nº 1.191/2020 permite, entre outras hipóteses, a anuência do ITERPA a procedimentos de REURB em áreas públicas estaduais sob sua gestão, observada a participação municipal.



3. REURB-S e REURB-E

A Lei nº 13.465/2017 divide a Regularização Fundiária Urbana em duas modalidades. A classificação é feita caso a caso pelo Município, salvo hipóteses específicas em que outro ente instaura o procedimento.

MODALIDADE	CONCEITO BÁSICO
REURB-S	Regularização de Interesse Social, aplicável a núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim declarados por ato do Poder Executivo municipal.
REURB-E	Regularização de Interesse Específico, aplicável aos núcleos que não se enquadram na hipótese de REURB-S.

PRAZO DE CLASSIFICAÇÃO

A Lei 13.465/2017 prevê que o Município classifique a modalidade ou indefira fundamentadamente o requerimento em até 180 dias (art. 30, § 2º).

Na REURB-S, a legislação prevê gratuidades registrais específicas. A escolha do instrumento de titulação, entretanto, exige análise do domínio da área e das circunstâncias concretas.

Nem todo caso termina no mesmo tipo de título

A regularização fundiária trabalha com diferentes instrumentos. O material técnico da Confederação Nacional de Municípios destaca, entre outros, CDRU, CUEM, doação, legitimação de posse, legitimação fundiária, compra e venda e usucapião.

INSTRUMENTO	IDEIA GERAL
CDRU	Concessão de Direito Real de Uso. Pode permitir o uso de imóvel público conforme as condições do título e da legislação aplicável.
CUEM	Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia, quando presentes os requisitos legais.
LEGITIMAÇÃO DE POSSE	Reconhecimento administrativo da posse em hipóteses admitidas pela Lei 13.465/2017. A própria lei veda sua aplicação a imóvel urbano de titularidade do poder público.
DOAÇÃO / ALIENAÇÃO	Podem ser utilizadas em situações específicas, observadas as regras patrimoniais e legais.
USUCAPIÃO	Instrumento próprio para aquisição da propriedade quando presentes os requisitos legais; bens públicos não são usucapíveis.

ATENÇÃO JURÍDICA

A aplicação de instrumentos específicos deve sempre ser conferida de acordo com a legislação e a jurisprudência vigentes no momento da análise.

CAPÍTULO 4

Documentos: o que você precisa organizar

DO IMÓVEL

REGISTRO
DE IMÓVEIS

4. Checklist documental: como se preparar

Os documentos exigidos podem variar entre Municípios e conforme a situação do imóvel. Como referência prática, o quadro abaixo reúne itens informados em procedimento municipal de regularização fundiária em Itaituba/PA. Use-o como ponto de partida para organização, nunca como lista universal ou substituto da conferência junto ao órgão competente.

CHECKLIST INICIAL - ITAITUBA

Documentos informados para instrução do procedimento municipal

☐ Documento do requerente

☐ CND - confirmar a certidão exigida

☐ CNPJ e contrato social (pessoa jurídica)

☐ Declaração de finalidade

☐ RG e CPF do representante legal

☐ ART do responsável técnico

☐ Comprovante de endereço

☐ Croqui

☐ Documento de posse / contrato

☐ Memorial descritivo

☐ ITBI - verificar incidência no caso concreto

A documentação pode variar conforme a natureza da área, a modalidade da regularização e as exigências do processo.

CONFIRME NO SEU MUNICÍPIO

Antes de protocolar, verifique a lista oficial de documentos, formulários, taxas e setor competente da Prefeitura onde o imóvel está localizado. A REURB segue normas federais, mas a instrução administrativa pode variar localmente.

O que verificar em cada documento

DOCUMENTO	CUIDADO PRINCIPAL
DOCUMENTOS DO REQUERENTE	Pessoa física: identificação e estado civil. Pessoa jurídica: CNPJ, contrato social e representação.
COMPROVANTE DE ENDEREÇO	Serve para identificar o requerente; não substitui documento de propriedade.
CONTRATO / POSSE	Análise quem transmitiu, para quem, qual área foi negociada, data e existência de documentos anteriores.
ITBI	Verificar se há fato gerador e qual título será utilizado. A simples presença no checklist não significa incidência automática em todos os casos.
CND	Confirmar qual certidão o setor municipal exige no processo concreto.
DECLARAÇÃO DE FINALIDADE	Indica a utilização do imóvel: residencial, comercial, mista ou outra admitida.
ART / RRT	Relaciona o serviço técnico ao profissional responsável.
CROQUI E MEMORIAL	Devem ser coerentes entre si e com a área efetivamente ocupada.

EVITE RETRABALHO

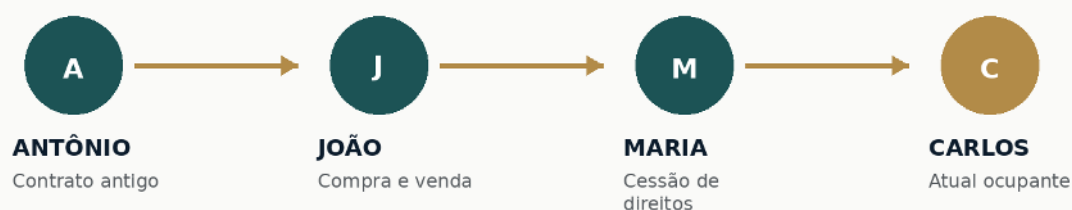
Contrato, croqui, memorial e levantamento técnico devem descrever a mesma área. Divergências devem ser investigadas antes do protocolo, e não apenas "corrigidas" formalmente.

Organize a história da posse

Em muitos casos, o atual ocupante não recebeu o imóvel diretamente de quem aparece no registro. Por isso, organizar a sequência de transmissões ajuda a compreender como a posse chegou até o interessado atual.

CADEIA POSSESSÓRIA

Organize os documentos na ordem em que a posse foi transmitida.



- Contratos particulares e cessões de direitos;
- Recibos e declarações relacionados à aquisição;
- Documentos de sucessão, quando houver;
- Cadastros e documentos antigos que ajudem a reconstruir a ocupação;
- Documentos técnicos que permitam comparar a área negociada com a área atual.

SEM CONTRATO ANTIGO?

A ausência de um documento anterior não torna a regularização automaticamente impossível, mas pode exigir investigação documental e escolha de outro instrumento jurídico.



5. Engenharia e documentação técnica

A regularização não é apenas jurídica. É preciso individualizar fisicamente a área e demonstrar onde estão as unidades, vias, áreas públicas, construções e demais elementos relevantes.

LEI 13.465/2017, ART. 35

O projeto de regularização fundiária deve conter, no mínimo, levantamento planialtimétrico e cadastral com georreferenciamento, assinado por profissional competente, acompanhado de ART ou RRT, além de planta, estudo preliminar, projeto urbanístico e memoriais descritivos, entre outros elementos conforme o caso.

PEÇA TÉCNICA	FUNÇÃO
CROQUI	Representação simplificada para facilitar a localização e compreensão do imóvel.
PLANTA / LEVANTAMENTO	Representação técnica da área, limites, unidades e elementos físicos.
MEMORIAL DESCRITIVO	Descrição técnica do perímetro, medidas, confrontações, vértices e outros dados aplicáveis.
ART / RRT	Registro da responsabilidade profissional pelo serviço técnico executado.

Quando as medidas não coincidem

Imagine que um contrato antigo descreva 10 m x 30 m, mas o levantamento atual encontre 12 m x 28 m. A divergência pode decorrer de erro antigo, medição imprecisa, mudança física, avanço de divisa ou descrição contratual deficiente.

NÃO AJUSTE NO ESCURO

Antes de alterar o memorial, descubra a causa da diferença. A documentação técnica deve refletir a realidade física e dialogar com os documentos jurídicos e registrais.

Também é necessário verificar situações ambientais e de risco. A Lei 13.465/2017 exige estudos técnicos quando a REURB envolve riscos geotécnicos, inundações ou outros riscos especificados em lei (art. 39).





6. Da Prefeitura ao Cartório

O protocolo é apenas o começo. A Lei 13.465/2017 organiza a REURB em fases administrativas que terminam com a expedição da Certidão de Regularização Fundiária (CRF) e o registro perante o Cartório de Registro de Imóveis.

DA PREFEITURA AO CARTÓRIO

O protocolo é o início do processo - não o final.



Lei 13.465/2017, art. 28: requerimento -> processamento -> projeto -> saneamento -> decisão -> CRF -> registro.

COMPETÊNCIA MUNICIPAL

Compete ao Município classificar a modalidade da REURB, processar, analisar e aprovar os projetos e emitir a CRF (Lei 13.465/2017, art. 30).

O que pode acontecer após o protocolo

- Busca da titularidade do domínio;
- Notificação de proprietários, confrontantes e terceiros interessados;
- Análise jurídica, urbanística e ambiental;
- Conferência do levantamento técnico;
- Vistoria ou diligência, quando necessária;
- Pedido de complementação ou correção de documentos;
- Saneamento do processo e decisão administrativa.

RECEBEU EXIGÊNCIA?

Leia o motivo, identifique se a pendência é jurídica, técnica ou documental e responda dentro do prazo indicado. Ignorar a exigência pode manter o processo parado.

A Lei 13.465/2017 prevê expressamente que a inexistência de lei municipal específica não impede a REURB nos termos da legislação federal (art. 28, parágrafo único).

CRF e registro imobiliário

A Certidão de Regularização Fundiária (CRF) é o ato administrativo de aprovação da regularização e acompanha o projeto aprovado. A lei exige que ela traga elementos como identificação do núcleo, localização, modalidade, responsabilidades e, quando aplicável, os ocupantes e direitos atribuídos.

DEPOIS DA PREFEITURA

O registro da CRF e do projeto aprovado é requerido ao Cartório de Registro de Imóveis da situação do imóvel. O registro pode resultar em abertura de novas matrículas, matrículas individualizadas e registro dos direitos reais indicados na CRF, conforme o caso.

O objetivo final não é apenas receber um papel. É aproximar a realidade física, a situação administrativa e a situação registral do imóvel.



Dúvidas comuns

Tenho só contrato de compra e venda. Posso regularizar?

Pode existir solução, mas primeiro é necessário verificar matrícula, titularidade, cadeia de posse e instrumento jurídico aplicável.

Pago IPTU há anos. O imóvel já é meu?

O IPTU pode ser um elemento documental importante, mas não substitui o registro imobiliário da propriedade.

Não tenho escritura. Vou perder o terreno?

Não é possível concluir isso apenas pela ausência de escritura. A origem e a natureza da posse precisam ser analisadas.

Toda regularização é REURB?

Não. Dependendo do problema, outro instrumento jurídico ou registral pode ser mais adequado.

Preciso de engenheiro?

A documentação técnica da REURB exige profissional habilitado. É comum que procedimentos municipais exijam ART ou RRT, croqui, planta e memorial descritivo, conforme o caso.

Quanto tempo demora?

Não existe um prazo único para conclusão. A duração depende da complexidade, documentos, notificações, questões ambientais, diligências e registro. A lei fixa prazos para atos específicos, como a classificação da modalidade.

Termos essenciais

TERMO	SIGNIFICADO
ART	Anotação de Responsabilidade Técnica.
CDRU	Concessão de Direito Real de Uso.
CRF	Certidão de Regularização Fundiária.
CUEM	Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia.
MATRÍCULA	Folha registral individual do imóvel no Registro de Imóveis.
MEMORIAL DESCRITIVO	Documento técnico que descreve limites, medidas, confrontações e demais dados da área.
NÚCLEO URBANO INFORMAL	Núcleo clandestino, irregular ou no qual não foi possível titular regularmente seus ocupantes.
REURB	Regularização Fundiária Urbana.
REURB-S	Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social.
REURB-E	Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico.
RRT	Registro de Responsabilidade Técnica.
REGISTRO DE IMÓVEIS	Serviço registral responsável pelos atos que dão publicidade e eficácia aos direitos imobiliários, conforme a legislação.

Diagnóstico inicial do meu imóvel

Localização / bairro

Há quanto tempo ocupa o imóvel?

Possui contrato?

☐ Sim ☐ Não

Existem contratos anteriores?

☐ Sim ☐ Não ☐ Não sei

Possui matrícula ou certidão do Registro de Imóveis?

☐ Sim ☐ Não ☐ Não sei

Sabe quem é o proprietário registral?

☐ Particular ☐ Município ☐ Estado ☐ União ☐ Não sei

Possui IPTU?

☐ Sim ☐ Não ☐ Não sei

Existe conflito de limites?

☐ Sim ☐ Não

Existe ação judicial envolvendo o imóvel?

☐ Sim ☐ Não

O imóvel está próximo a rio, igarapé ou área de preservação?

☐ Sim ☐ Não ☐ Não sei

Possui croqui / planta?

☐ Sim ☐ Não

Possui memorial descritivo?

☐ Sim ☐ Não

LEVE PARA A TRIAGEM

Quanto mais respostas e documentos você reunir antes da análise, mais fácil será identificar a rota jurídica e técnica apropriada.

Regularizar começa por entender

A regularização fundiária não é uma simples corrida por um documento. É uma investigação sobre a área, sua origem, sua titularidade, a ocupação, os limites físicos e o instrumento jurídico capaz de organizar aquela realidade.

Quatro perguntas resumem o ponto de partida:

- Qual é exatamente o imóvel?
- De quem é a terra?
- Como a posse chegou ao atual ocupante?
- Qual instrumento jurídico é adequado ao caso?

CHAMADA PARA AÇÃO

Se você não sabe responder a essas perguntas, o primeiro passo é organizar os documentos e realizar um diagnóstico da situação fundiária. Cada imóvel possui uma história documental própria.

DMG ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advocacia estratégica no Norte do Brasil

WhatsApp: (92) 99498-6742 • atendimento@dmgjuridico.com.br • dmgjuridico.com.br



WHATSAPP



GUIA E INFORMAÇÕES

Material informativo. Não substitui análise jurídica e técnica individualizada.

Base normativa e materiais consultados

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

BRASIL. Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. Regularização fundiária rural e urbana.

BRASIL. Decreto nº 9.310, de 15 de março de 2018. Regulamenta normas gerais e procedimentos aplicáveis à REURB.

BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Estatuto da Cidade.

BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Lei de Registros Públicos.

BRASIL. Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Parcelamento do Solo Urbano.

PARÁ. Lei nº 8.878, de 8 de julho de 2019. Regularização de ocupações rurais e não rurais em terras públicas estaduais.

PARÁ. Decreto nº 1.191, de 25 de novembro de 2020. Regularização fundiária não rural em terras públicas do Estado do Pará.

ITAITUBA/PA. Lei Orgânica do Município, art. 147, I. Referência municipal utilizada no exemplo prático.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA/PA. Coordenadoria Municipal de Regularização Fundiária - referência administrativa utilizada no exemplo prático.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM). Facilitando a regularização fundiária urbana: glossário de instrumentos da Lei 13.465/2017 para prefeituras. Brasília: CNM, 2025.

BRITO, Brenda; CARDOSO JR., Dário. Regularização Fundiária no Pará: afinal, qual o problema? Belém: Imazon, 2015. Utilizado como referência histórica do contexto fundiário paraense.

NOTA EDITORIAL

A legislação pode ser alterada. Antes de iniciar um caso concreto, confirme a redação vigente das normas, os atos municipais e as exigências administrativas e registrares aplicáveis.

Fontes oficiais principais: planalto.gov.br • legislação estadual aplicável • portais oficiais do Município competente • Registro de Imóveis

E-BOOK

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SEM COMPLICAÇÃO

Guia municipal para
legalizar terras urbanas

Veja o passo a passo para entender
a documentação, o procedimento
e o registro do imóvel.



DOCUMENTAÇÃO



PROCEDIMENTO



REGISTRO
DO IMÓVEL



DMG

Advogados
Associados

ADVOCACIA ESTRATÉGICA NO NORTE DO BRASIL